

1500771-16.2022.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2176932/2022 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 25862733 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2176932 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2176932/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500771-16.2022.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500771-16.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2176932/2022 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 25862733 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2176932 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2176932/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 12h40, na Rua Antônio Antoniali, n. 191, Jardim Fortaleza, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, subtraiu para proveito próprio, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (uma) televisão, 32 polegadas, marca Panasonic, 01 (uma) bicicleta, aro 29, cor preta, marca OGGI, 01 (uma) blusa, tipo moletom e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliados no importe de R\$ 4.190,00, pertencentes a Letícia Fernanda da Costa.

Narra a denúncia que, segundo apurado, Lucas passava pelo local dos fatos quando decidiu praticar o crime de furto; para tanto, escalou o muro da residência, ingressou no quintal e arrombou a porta da cozinha, conseguindo acesso ao interior da casa, de onde subtraiu os bens acima descritos e evadiu-se do local. Ocorre que

guardas civis municipais foram acionados, com a informação que um indivíduo estaria carregando uma televisão em uma bicicleta. A fim de apurar os fatos, os agentes deslocaram-se até o local informado e não encontraram aquela pessoa. Contudo, ao ingressarem na Rua Hermenegildo Cossi, visualizaram aquele indivíduo. Ato contínuo, abordaram-no e identificaram com sendo a pessoa de Lucas Henrique de Almeida, o qual, ao ser indagado, contou que aquela bicicleta e televisão lhe pertenciam, tendo adquirido de terceiras pessoas. Os guardas civis municipais conduziram Lucas para a delegacia de polícia com fim averiguarem os fatos, oportunidade em que aportou notícia da vítima narrado que sua residência havia sido arrombada e bens foram subtraídos. A vítima compareceu à delegacia de polícia e indicou os bens que foram subtraídos de sua casa, tratando-se da bicicleta conduzida por Lucas e da televisão que ele carregava, além do moletom que ele usava e de um aparelho celular que trazia consigo.

Recebida a denúncia (fls. 82), o réu foi regularmente citado (fls. 96/97) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/95).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 132/134).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 158).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva procede, eis que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 01/12), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), auto de reconhecimento de objeto (fls. 19), laudo de exame pericial (fls. 55/65) e da prova oral produzida.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, o acusado confessou a prática delitiva. Afirmou que estava na abstinência de drogas e queria comprar mais crack. Estava passando pelo local quando viu a casa vazia. Resolveu pular para o interior do imóvel e subtrair objetos de valor para poder ir até a biqueira e comprar mais drogas.

A confissão espontânea do réu encontra respaldo no conjunto probatório. Vejamos:

A vítima declarou que, entre 12h00 e 13h00, foram subtraídos em sua residência uma televisão, uma bicicleta, um aparelho de telefonia celular e uma blusa moletom. Em um grupo de ciclistas, tomou conhecimento da subtração da bicicleta e, então, foi direto à delegacia. Lá estavam a bicicleta e a televisão subtraídas. O furtador pulou o muro e entrou pela porta do fundo, que foi arrombada. Não havia ninguém na casa, porque ela e seu marido estavam trabalhando.

O guarda civil municipal Alan Rodrigues da Silva Melo relatou que receberam denúncia via Cecom no sentido que um indivíduo estava carregando uma televisão, juntamente com uma bicicleta. Lograram êxito em abordar tal indivíduo por volta das 13h00, sendo que ele não soube informar como adquiriu tais bens. Foram até a delegacia e, durante a apuração dos fatos, a vítima foi até o local e reconheceu os pertences dela. Segundo informações da vítima, o furtador pulou o muro e arrebentou a porta dos fundos.

Sílvio Santos de Oliveira, também guarda civil municipal, disse que receberam uma denúncia via Cecom informando que uma pessoa estava na Avenida Brasil com uma bicicleta e uma televisão em cima. Deslocaram-se até o local e lá localizaram o réu. Indagado, ele disse que tinha comprado a televisão havia mais de um ano, mas não deu maiores informações sobre a aquisição dos bens. O conduziram até a delegacia. Depois de um tempo, a vítima compareceu à delegacia, onde reconheceu como sendo de sua propriedade a bicicleta, o televisor e a blusa que o réu estava usando.

Portanto, não há dúvidas que o réu praticou o furto narrado na denúncia.

Do mesmo modo, também não há dúvidas quanto à incidência das circunstâncias qualificadoras, conforme laudo pericial de fls. 55/65, segundo o qual, para acesso ao local e subtração dos objetos, houve escalada do muro (que possui 2 metros de

altura) e rompimento da porta de acesso ao interior da residência.

Destarte, o conjunto probatório demonstra, à saciedade, que o réu praticou a conduta típica definida como furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I e II, do CP), de modo que a condenação é medida de rigor.

Resta aplicar a pena.

Na aplicação da pena, de acordo com o artigo 59 e seguintes do Código Penal, constato que é o caso para majorar a pena-base. Isso porque há duas qualificadoras, de sorte que uma qualifica o crime, enquanto a outra caracteriza circunstância judicial desfavorável. Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase, constato a presença das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade) e III, d (confissão espontânea), do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a sanção para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Consigno que, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, nesta fase, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De acordo com a situação econômica do acusado, o valor de cada dia-multa fica fixado no mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: (a) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinada a entidade pública ou privada com destinação social; (b) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, observadas as aptidões do réu e sem prejudicar sua jornada normal de trabalho, conforme será definido pelo juízo das execuções criminais.

Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, devendo, em qualquer caso, ser observada a detração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, e assim o faço para, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II do Código Penal, CONDENAR LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade fica substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme exposto na fundamentação desta sentença.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA